



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

נציגות הבית המשותף ברנדס 11,13,15 רעננה
באמצעות ב"כ: עו"ד אסרף ארז

תובעת:

נגד

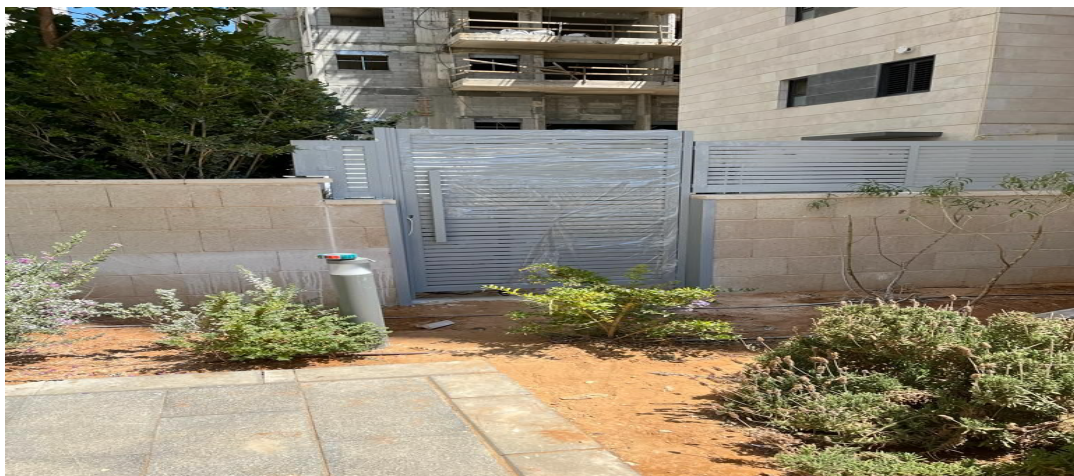
1. מזרחי עובדיה
2. יעקב טליה
3. יעקב בועז

נתבעים:

באמצעות ב"כ: עו"ד סרוסי אבי

פסק דין

במוקד הליך זה ניצבת מחלוקת על אודות מעמדה של חומה חיצונית המקיפה דירת גן בבית משותף ברעננה. התובעת, נציגות הבית המשותף, עותרת למתן צו עשה המורה לנתבעים, בעלי דירת הגן, להשיב את מצבו של הרכוש המשותף לקדמותו, ובכלל זה לסגור שער שנפתח בחומה. השאלה המרכזית הניצבת בפניי היא האם החומה היא רכוש משותף, או שמא הוצמדה כדין לדירת הנתבעים, ובהתאם לכך, האם יש להורות על השבת המצב לקדמותו.



תמונת החומה והשער שהותקן בה (מתוך עמ' 5 לכתב התביעה)



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רקע עובדתי נדרש והצדדים להליך

1. הבית המשותף נושא הסכסוך נמצא ברחוב ברנדיס 11, 13, 15, רעננה, והוא ידוע כחלקה 892 בגוש 6583, ומורכב ממבנה 1 בעל 5 אגפים, ובסה"כ 137 תתי חלקות (להלן-"הבית המשותף").
2. התובעת, היא נציגות הבית המשותף (להלן-"התובעת"). הנתבע 1 הוא הבעלים של דירת גן הממוקמת באגף השלישי והידועה כתת חלקה 51 (להלן-"הנתבע 1"), ואילו הנתבעים 2-3, הם קרובי משפחתו של הנתבע 1, והם גם מתגוררים בפועל בדירה ומחזיקים בה (להלן-"הנתבעים 2-3"), וכולם יחד יקראו להלן "הנתבעים".

מהלך הדיון בקצרה

3. בתאריך 10.3.2024 נערך לפניי קדם משפט בנוכחות הצדדים ונשמעו טענותיהם, ובסוף הדיון ניתנו לצדדים מועדים להגשת תצהירי עדות ראשית והתיק נקבע להוכחות.
4. בתאריך 3.4.2025 התקיים דיון הוכחות (להלן-"פרוטוקול הדיון") שבמסגרתו העידו העדים הבאים: מטעם התובעת העידה גב' שלומית מץ פולט (להלן-"גב' מץ פולט"). מטעם הנתבעים העידו, מר רואי עמית, מומחה מטעם הנתבעים (להלן-"מר עמית") אשר נחקר על חוות דעתו, הנתבע 3, מר בועז יעקב (להלן-"מר יעקב"), והנתבע 1, מר מזרחי עובדיה (להלן-"מר עובדיה").
5. לאחר דיון ההוכחות, התקיים דיון מחוץ לפרוטוקול בניסיון להביא את הצדדים להסכמות. ניסיון זה לא צלח, ומשכך ההליך נקבע לסיכומים בכתב.
6. במהלך הדיון, לרבות בסיכומיהם שבכתב, התבססו הצדדים על הוראות התקנון המצוי הקבוע בחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "התקנון המצוי" ו"חוק המקרקעין" בהתאמה). ואולם לאחר הגשת הסיכומים, התברר שבתאריך 6.8.2025, ניתן צו לרישום הבית המשותף, שבמסגרתו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נרשם תקנון מוסכם (להלן: "התקנון") ותשריט, שאליו מפנה סעיף 3.1 לתקנון. כידוע, מקום שבו מתעוררת אפשרות להכריע בהליך על בסיס נימוק או עובדה שלא נטענו או לא היו קיימים בעת הגשת הטענות, יש לאפשר לבעלי הדין להשלים את טיעוניהם, וזאת מכוח עקרון ההגיונות הדיונית [השוו: רע"א 73497-06-25 רשות הפיתוח נ' אחמד קסאס, בפסקה 21 (נבו 2.6.2026)]. משכך, אפשרתי לצדדים להגיש סיכומים משלימים בכתב אשר יתייחסו למשמעות רישום הבית המשותף, ובכלל זה להוראות התקנון המוסכם והתשריט, על המחלוקת הנדונה.

7. אביא כעת את תמצית טענות הצדדים כפי שנטענו בסיכומיהם, ובסיכומי ההשלמה שהגישו.

טענות התובעת בסיכומיה

8. לטענת התובעת, עניינה של התביעה בהריסת חלק מהחומה ההיקפית החיצונית של הבית המשותף והקמת שער כניסה פרטי דרכו אשר בוצעו באופן חד צדדי וללא קבלת כל אישור כדין. לשיטתה, פעולות אלו מהוות פגיעה מהותית בזכויות הקניין המשותפות של כלל בעלי הדירות, בניגוד להוראות ההסכם שעליו חתם הנתבע 1 בעת רכישת הדירה, לתקנון החל על הבית המשותף ולהוראות חוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965. עוד נטען כי התובעת נאלצה להגיש את התביעה דגן נוכח עמדת הנתבעים שלפיה פעולותיהם אינן טעונות אישור או היתר כלשהו.

9. הנתבע 1 התחייב בהסכם המכר להימנע מביצוע שינויים חיצוניים במבנה ללא קבלת אישור מתאים. חרף התחייבות זו, פרצו הנתבעים את החומה ההיקפית והתקינו בה שער, בלי שניתנה הסכמת נציגות הבית המשותף או האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לטענת התובעת, מדובר בשימוש בלתי סביר ברכוש המשותף, כמשמעו בחוק המקרקעין. עוד היא טוענת כי החומה ההיקפית מהווה חלק מהרכוש המשותף. בהתאם להוראות התקנון המצוי, הקירות החיצוניים נכללים בגדר רכוש משותף, ומשכך אין ממש בטענת הנתבעים כי הקיר שייך להם אך בשל כך שהוא תוחם את גינת דירתם. עוד נטען כי עצם רכישת דירה הכוללת הצמדה של גינה אינה מקנה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בעלות בלעדית בקירות החיצוניים, וכי אין אדם רשאי לעשות דין לעצמו ברכוש משותף.

10. מאחר שהבית טרם נרשם כבית משותף, חלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, ובכלל זה סעיף 77 לחוק, המחייבות את ניהולו בהתאם לתקנון המצוי עד להשלמת הרישום.

11. עוד נטען כי הנתבעים לא פנו כלל לאסיפה הכללית בבקשה לאשר את שינוי חזית המבנה, כנדרש על פי התקנון המצוי החל על הבית המשותף, ופעלו בחוסר תום לב ותוך התעלמות מזכויות יתר בעלי הדירות. כמו כן נטען כי לאחר שנודע על פריצת החומה, כונסה אסיפה כללית במסגרתה הוחלט באופן גורף להתנגד למעשי הנתבעים, ומשכך מחובתה של הנציגות לייצג את עמדת כלל בעלי הדירות הנפגעים.

12. בחקירתו הנגדית הודה המומחה מטעם הנתבעים כי לא מצא בתיק המסמכים כל הוראה מפורשת בדבר הצמדה או העברת בעלות בקיר ההיקפי לנתבע 1, וזאת על אף טענותיו כי הקירות ההיקפיים הם בבעלותו. כן נטען כי חוות דעתו אינה ערוכה כדין בהתאם לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971, ומשכך יש להורות על הוצאתה מההליך ועל דחיית ממצאה.

13. לטענת התובעת, למראה האחיד של החומה ההיקפית חשיבות אסתטית וכלכלית, והתקנת השער שינתה את חזית המבנה באופן מהותי, פגעה באחידותו וגרעה מערכו. בהתאם להוראות התקנון המצוי, פגיעה בחזות החיצונית של הבניין מהווה פגיעה ברכוש המשותף. אף אם היה מדובר, לשיטת הנתבעים, בקיר המצוי בבעלות פרטית, הרי ששינוי חיצוני כאמור מחייב קבלת הסכמת רוב בעלי הדירות.

14. עוד נטען כי הנתבעים ביצעו את העבודות בלי שקיבלו היתר בנייה כדין, וכי השינוי אינו כלול בהיתרי הבנייה המקוריים של הפרויקט. הנתבעים לא



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הציגו כל אישור מרשות מוסמכת הפוטר אותם מהיתר, ואף לא הוגשה על ידם בקשה לקבלת היתר טרם ביצוע העבודות.

15. הנתבע 1 הפר גם את התחייבויותיו כלפי היזם, עת בהסכם המכר התחייב שלא לבצע שינויים בנכס או במבנה ללא קבלת אישור והיתר כדין. נטען כי סעיף 7.7 להסכם אוסר במפורש על ביצוע שינויים חיצוניים, וכי הנתבע 1 פעל בניגוד להתחייבות זו.

16. עוד נטען כי למפקח על רישום מקרקעין נתונה הסמכות העניינית לדון בתובענה מכוח סעיף 72 לחוק המקרקעין, ובפרט, כי סעיף 77ג לחוק זה חל בענייננו. כן נטען כי סעיף 69 לחוק המקרקעין מסמיך את נציגות הבית המשותף לשמש מורשה של בעלי הדירות בכל הנוגע לניהול והחזקת הרכוש המשותף ולהיות צד להליכים משפטיים בשמם. עוד נטען כי סעיף 72ג) לחוק המקרקעין מקנה סמכות לדון גם כאשר מחזיקי הדירה הם צד לסכסוך, ובענייננו הנתבעים 2 ו-3 מחזיקים בפועל בנכס והיו מעורבים בביצוע העבודות, ומשכך יש לחייב את כלל הנתבעים יחד ולחוד.

17. נוכח האמור, עותרת התובעת לקבוע כי התביעה הוגשה בסמכות, לדחות את טענות הסף שהועלו על ידי הנתבעים, ולקבל את התביעה במלואה. כמו כן, מתבקש להורות על מתן צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעים לפגוע ברכוש המשותף, וכן על מתן צו עשה המורה להם להסיר את השער שהותקן ולהשיב את החומה למצבה המקורי. כמו כן, עותרת התובעת לחיוב הנתבעים בהוצאות ההליך ובשכר טרחת עורך דין, וכן להשבת הוצאותיה בסך כולל של 36,135 ₪, לרבות אגרת ההליך בסך של 703 ₪, שכ"ט עו"ד בסך של 35,175 ₪ כולל מע"מ, והוצאות נלוות בסך של 257 ₪.

18. בסיכומי ההשלמה, הוסיפה התובעת כי אין ברישום הבית המשותף כדי לשנות מן המסד העובדתי והמשפטי שביסוד התביעה, אשר כבר נדון, ואשר מכוחו יש להורות על קבלת התביעה במלואה.

19. אשר לטענת הנתבעים כי לא הוכח קיומו של נזק, נטען כי מדובר בטענה חסרת יסוד, שעה שעילת התביעה נעוצה בפגיעה ברכוש המשותף, הן בקיר החיצוני



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובחזות המבנה והן בגינון המצוי ברכוש המשותף. עוד נטען כי אזכור האפשרות לעיכוב רישום הבית המשותף נעשה בשולי הדברים בלבד, כנזק אגבי אפשרי, ואין בו כדי לגרוע מן הפגיעה המהותית והמתמשכת ברכוש המשותף, אשר מתקיימת ללא קשר לרישום הבית.

20. התובעת מוסיפה וטוענת כי טענות הנתבעים בדבר הסתרת מידע באשר לרישום הבית המשותף אינן נכונות, וכי דווקא היא זו שפעלה בשקיפות, יידעה את בעלי הדירות בדבר הרישום ואף פעלה מול ב"כ היזם לקידומו. לשיטתה, מדובר בניסיון נוסף מצד הנתבעים להסיט את הדיון מעיקר המחלוקת.

21. עוד נטען כי אין ברישום הבית המשותף כדי להוות ראייה לכך שלא נפל פגם במעשי הנתבעים או כדי להכשירם בדיעבד. לשיטת התובעת, רישום כאמור אינו מקנה "תעודת הכשר" להפרות הדין הנוגעות לרכוש המשותף, וטענת הנתבעים בהקשר זה נעדרת בסיס משפטי. התובעת מוסיפה כי אף הטענה בדבר רלוונטיות נסח הטאבו אינה במקומה, וכי לא הייתה כל מניעה להשגתו, וכך אין לייחס לכך משמעות במסגרת ההליך דנן. משכך, טענת הנתבעים שלפיה רישום הבית המשותף שומט את הבסיס לתביעה או מכשיר את פעולותיהם, אינה נכונה. בהקשר זה מציינת התובעת כי הנתבעים לא צירפו את התקנון המוסכם, אף שניתנה להם האפשרות לכך. למעלה מן הצורך נטען כי התקנון המוסכם שאושר לאחר הרישום אינו משנה את המצב המשפטי, ואף מחזק את עמדת התובעת, בקבעו במפורש כי הקירות החיצוניים מהווים רכוש משותף, אף אם שטחם נכלל בשטח הדירה. לטענת התובעת, מכלול טענות הנתבעים בהקשר לרישום הבית המשותף אינו אלא ניסיון להסיט את הדיון מן השאלה המרכזית, והיא כי הנתבעים פעלו באופן חד צדדי, בניגוד לדין, תוך פגיעה ברכוש המשותף, ללא קבלת הסכמות כנדרש, תוך הפרת התחייבויות חוזיות ודיני התכנון והבנייה.

22. התובעת מדגישה כי רישום הבית המשותף אינו רלוונטי להכרעה במחלוקת ואינו משנה מן המסקנה כי פעולות הנתבעים בוצעו שלא כדין, ללא סמכות וללא היתר, וכי אין ברישום כדי להכשירן בדיעבד. עוד נטען כי הפגיעה ברכוש המשותף נמשכת וגורמת לנזק מתמשך לכלל בעלי הדירות.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

23. לפיכך, שבה התובעת על תביעתה למתן צו עשה להסרת השער והשבת הקיר החיצוני והגינה המשותפת לקדמותם, לצד יתר הסעדים שנתבקשו בכתב התביעה, תוך הימנעות מיצירת תקדים של הכשרת פעולות בלתי חוקיות מכוח רישום פורמלי בלבד. כן עותרת התובעת לחיוב הנתבעים בהוצאות ההליך, בשים לב להתנהלותם הדיונית, אשר כללה, לטענתה, העלאת טענות סרק, אי עמידה במועדים ובקשות חוזרות לדחיית דיונים, וכן בהתחשב בהחלטות קודמות שניתנו בעניין זה במהלך ההליך.

24. לבסוף, מבקשת התובעת כי יינתן פסק דין המקבל את התביעה במלואה, הקובע כי הנתבעים פעלו בניגוד לדין, ומורה להם להשיב את המצב לקדמותו בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין, וכן לחייבם בהשבת הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד לטובת בעלי הדירות אשר נשאו בעלויות ההליך.

טענות הנתבעים בסיכומיהם

25. לטענת הנתבעים, אין מחלוקת כי הדירה מצויה בבעלות הנתבע 1, כי החצר הוצמדה לה כדין, וכי הנתבעים 2-3 מתגוררים בה. לשיטתם, המחלוקת שביסוד התביעה היא קניינית במהותה ונוגעת לבעלות בזכויות בגדר ובחומה, ומשכך אינה מצויה בסמכותו העניינית של המפקח על רישום המקרקעין (להלן-"המפקח"), אשר מוסמך לדון לכל היותר בסוגיות נלוות ובסמכות שבגררא, שאינה יוצרת מעשה בית דין.

26. עוד נטען כי ההליך הוגש בהיעדרם של צדדים רלוונטיים, ובכלל זה בעלי דירות נוספים והקבלן, וכי נציגות הבית המשותף אינה מוסמכת לייצג את כלל בעלי הזכויות בתביעה שעניינה קביעת זכויות קנייניות, בפרט בהיעדר החלטה כדין של אסיפת דיירים ובהיעדר הוכחה כי התביעה הוגשה בשם הנציגות המוסמכת. כמו כן נטען כי אין עילת תביעה נגד הנתבעים 2-3, שאינם בעלי זכויות בדירה.

27. לגופם של דברים, טוענים הנתבעים כי החצר, לרבות החומה המצויה בתחומה, הוצאה מהרכוש המשותף והוצמדה לדירת הנתבע 1, ומשכך מדובר בקניינו הפרטי, לרבות חלקי החומה הפנימיים והחיצוניים, אלא אם נקבע אחרת במפורש - דבר שלא נעשה בענייננו. לטענתם, הוראות התקנון המצוי אינן חלות או למצער



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אינן מובילות לתוצאה הנטענת, שכן אין בהן כדי לשלול זכויות קנייניות או לגבור על הצמדות כדין.

28. כן נטען כי ההסדרים הנוגעים לקירות חיצוניים אינם חלים על חומה המקיפה חצר פרטית. עוד הפנו הנתבעים להסכם המכר, לתשריט ולמפרט, מהם לשיטתם עולה כי החומה מהווה חלק בלתי נפרד מן החצר המוצמדת. כמו כן נטען כי לא הוכחה פגיעה בחזות הבניין בשל הקמת השער, וכי ממילא ניתן להכשירה בהחלטת אסיפה כללית של בעלי הדירות. עוד טוענים הנתבעים, כי סעד ההריסה אינו סעד ראוי בנסיבות העניין, וכי התובעת לא הוכיחה את הנזקים הנטענים או כל פגם ברישום הבית המשותף.

29. לפיכך, יש לדחות את התביעה, תוך חיוב התובעת בהוצאותיהם, ובפרט לפסיקת הוצאות משמעותיות לטובת הנתבעים 2-3, שלטענתם צורפו להליך שלא לצורך.

30. בסיכומי ההשלמה, הוסיפו הנתבעים כי בהתאם להחלטת כב' המפקח מתאריך 17.10.2025, אשר התירה צירוף מסמכי רישום הבית המשותף ומתן התייחסות אליהם, לא עלה בידי הנתבעים לעיין במסמכים אלה, בהיעדר גישה לתיק הבית המשותף, ומשכך הוגשו הסיכומים המשלימים מטעמם מטעמי זהירות בלבד. לטענתם, חרף הציפייה כי התובעת, שאצלה מצויים המסמכים, תגישם, הדבר לא נעשה; ואף סיכומיה המשלימים אינם מתייחסים למסמכי הרישום לגופם, אלא כוללים טענות החורגות מגדר ההיתר שניתן, ובכלל זה לעניין ההוצאות, בניגוד להחלטת המפקח.

31. לגופו של עניין, טוענים הנתבעים כי התובעת עצמה ייחסה בכתב התביעה משקל מהותי לסוגיית רישום הבית המשותף, הן בהקשר של טענות לנזק צפוי בדמות עיכוב הרישום, הן בהסתמך על הוראות הסכם המכר האוסרות ביצוע שינויים טרם הרישום, והן בטענות בדבר חריגה מהיתר הבנייה. ואולם משנרשם הבית המשותף בפועל, התייתרו לשיטתם כלל טענות אלו, והסיכומים הנטענים לא התממשו. חרף זאת, לא עדכנה התובעת את המפקח בדבר השלמת הרישום, ואף לא התאימה את טענותיה למצב הדברים העדכני, באופן המלמד, לטענתם, על חוסר תום לב דיוני.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. עוד נטען כי מעיון בנסח הרישום עולה כי לבית המשותף נרשם תקנון מוסכם, ולא התקנון המצוי שעליו ביססה התובעת את תביעתה. משכך, נטען כי נשמט הבסיס הנורמטיבי לתביעה, וכי כל הסתמכות על הוראות התקנון המוסכם בשלב זה תהיה הרחבת חזית אסורה, מה גם שהתובעת לא תיקנה את תביעתה ולא הצביעה על הוראות בתקנון המוסכם המקימות עילת תביעה. בנסיבות אלו, עותרים הנתבעים לדחיית התביעה ולחיוב התובעת בהוצאות.

דיון והכרעה

איני מקבל את טענות הנתבעים ביחס לסמכות המפקח לדון בהליך וביחס לכך שהתובעת הייתה צריכה לקבל את אישור בעלי הדירות לפני הגשת התביעה

33. איני מסכים עם טענת הנתבעים, כי אין למפקח סמכות עניינית לדון בתביעה. התביעה עניינה בהשבת המצב לקדמותו בסעד של סילוק יד מהחומה, שנטען שהיא רכוש משותף.

34. אומנם המחלוקת דורשת דיון גם בשאלה הקניינית הקשורה לבעלות הצדדים בקיר החומה החיצוני. אולם בכל הקשור לבעלות והנובע ממנה, אדון אגב גררא בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי במחלוקת, אדרש, גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת זכויותיהם הקנייניות בקיר החומה החיצוני [ראו והשוו ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסן, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)] והיא אינה מונעת הבאתה של שאלה זו בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

35. וכן, איני מקבל את טענת הנתבעים, ביחס לכך שהנציגות הייתה חייבת לקבל את הסכמת בעלי הדירות, לפני הגשת התביעה. כידוע, על-פי חוק המקרקעין כשרותה של הנציגות היא לשמש מורשה של בעלי הדירות בענייני ניהול הבית המשותף [סעיפים 65 ו- 69 לחוק המקרקעין]. לפיכך נפסק לא פעם, כי פעולת הנציגות בגדרי הרשאתה בחוק מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף, והיא אינה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות בבית, לרבות בדבר הגשת תביעה נגד מי מבעלי הדירות בבית בכל הנוגע לשימושים הנעשים ברכוש המשותף [ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף ברחוב רבי עקיבא 77 לוד נ' קדמת לוד בע"מ, פ"ד לו (2) 21 (1981); רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר 23 חיפה (נבו 27.6.2017); (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 419/22 נציגות הבית המשותף ברחוב תכלת 2 הוד השרון נ' חדד חבי, בפסקה 36 (נבו 4.6.2023)].

36. למעלה מן הצורך אציין כי בדיון העידה גב' מץ פולט (עדת התובעת) כי התכנסה אסיפה של הדיירים ובה התקבלה החלטה להגיש את התביעה (ראו עמ' 4 ש' 9-11 לפרוטוקול הדיון מיום 3.4.2025). עדת התובעת הייתה אמינה וקוהרנטית, ועדותה לא נסתרה על ידי הנתבעים.

הנתבעים לא עמדו בנטל להוכיח כי הקיר החיצוני המקיף את החומה, הוא קיר שהוצא מהרכוש המשותף, והוצמד לדירתם. תקנון ותשריט הבית המשותף תומכים בעמדת התובעת לפיה הקיר החיצוני הוא רכוש משותף

37. ברירת המחדל היא שקיר חיצוני הוא רכוש משותף. סעיף 52 לחוק המקרקעין קובע ומגדיר את הרכוש המשותף כך: "כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מיתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסויימת". (ההדגשה אינה במקור).

38. כעולה מלשון הסעיף, הגדרת הרכוש המשותף היא שיורית. כל מה שאינו רשום כדירה הוא חלק מהרכוש המשותף, למעט החלקים הרשומים כדירות [ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה (3) 309, 320 (1981); יהושע ויסמן, דיני קניין – בעלות ושיתוף (תשנ"ז), עמ' 392 (להלן – "ויסמן")]. רשימת הפרטים המנויים בסעיף 52 לחוק המקרקעין ונמנים ברכוש המשותף היא רשימה פתוחה. אפשר להוסיף לה או לגרוע הימנה (ויסמן, שם עמ' 397).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

39. הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 374/08 קטן (איטן) נ' הורנשטיין (מינץ)], פסקה א' לחוות דעתו של השופט (כתוארו אז) א' רובינשטיין (נבו) 25.12.2012].

40. הנתבעים לא רק שלא עמדו בנטל המוטל עליהם להוכיח כי הקיר החיצוני הוצמד לדירתם, ובכך הוצא מהרכוש המשותף, אלא שהתקנון המוסכם ותשריט הבית המשותף, תומכים בטענת התובעת ולפיה הקיר הוא רכוש משותף. אסביר כעת את מסקנתי.

41. תחילה אסביר בקצרה בקשר למעמדו של התקנון המוסכם. סעיף 62(א) לחוק המקרקעין, קובע כי: "בעלי הדירות רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, אולם אין לקבוע או לשנות בתקנון זכויות של בעלי דירות או להטיל עליהם חובות או תשלומים מסוג או בשיעור שלא פורשו בחוק זה אלא בהסכמתם, ואין לקבוע הצמדה של חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

42. בהתאם לפסיקה, משנרשם תקנון מוסכם, הוא גובר על הסכמי מכר פרטניים שקדמו לו [עש"א (מחוזי מרכז) 23578-07-14 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' ק.ר השקעות ונכסים (2000) בע"מ (נבו 11.02.2015)]. יפים לעניין זה דברי כב' השופט פרקש בה"פ (מחוזי י"ם) 49407-05-12 ג'ולי ביטן נ' מצפה בית שמש בע"מ, בפסקה 45 (נבו 5.3.2018): "ביחס שבין הרישום בתקנון בפנקס הבתים המשותפים ובין חוזה המכר שקדם לרישום או שנחתם לאחריו, גובר התקנון, באופן שהוא מבטל התחייבויות חוזיות שסותרות את האמור בו. זאת, משום שהרישום בפנקס הבתים המשותפים הוא הקובע את הזכויות הסופיות של הרוכשים, ולא הזכויות שנקבעו בחוזה. על זה נאמר בע"א 332/63 נויפלד נ' ולדמן, פ"ד יח(2) 212 (1964): "לאחר גמר הבית ורישומו לפי חוק בתים משותפים, חדל החוזה מהיות בר תוקף" "...".

43. בענייננו, וכפי שצוין לעיל, נרשם תקנון לבית המשותף, וניתנה לצדדים ההזדמנות להתייחס אליו במסגרת סיכומי ההשלמה. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים, שהועלתה בסיכומי ההשלמה מטעמם, לפיה לא עלה בידם לעיין במסמכי רישום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הבית המשותף - קרי, התקנון והתשריט - מחמת היעדר גישה לתיק הבית המשותף. כידוע מסמכי רישום אלו הם מסמכים פומביים, הנגישים לעיון הציבור הרחב בכל עת. עתה, אפרט את הסעיפים הרלוונטיים מתוך התקנון המוסכם.

44. סעיף 3 לתקנון המוסכם קובע כך:

3" צמידויות:

3.1. בהתאם לס' 55 לחוק, החלקים המוצמדים לדירות הבית המשותף מפורטים בטבלה המופיעה בתשריט הבית המשותף מיום 7.8.2024 המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה (להלן: "התשריט").

סעיף 4.2 לתקנון, שכותרתו "חלקים ברכוש המשותף", קובע כך:
" על אף שעל פי תקן 9 השטח שמתחת לקירות החיצוניים של דירה חושב בשטח הדירה עדיין הקירות החיצוניים הם רכוש משותף. יראו את שטחי הדירות המפורטים בטבלת התשריט כשטחי הרצפה לעניין ס' 57 ו 58 לחוק המקרקעין" (ההדגשה אינה במקור, מ"פ).

45. כאמור, התקנון קובע באופן מפורש כי הקירות החיצוניים הם רכוש משותף. התקנון גם מפנה לתשריט הבית המשותף, שעיון בו מעלה כי הקיר החיצוני של החומה, לא הוצמד לדירת הנתבעים, אלא הוא רכוש משותף. להלן החלקים הרבולנטיים מתוך התשריט ביחס לדירת הנתבעים (תת חלקה 51).

46. ראשית, טבלת השטחים וההצמדות, מראה כי לדירת הנתבעים (צבועה בצבע תכלת בתשריט) הוצמדו קרקע, מחסן ושתי חניות, אך לא הוצמדו הקירות החיצוניים:

טבלת השטחים

צבע	הצמדות			שטח הרצפה במ"ר			מספר חלקת משנה	תיאור הדירה	קומה	מספר אגף
	שטח במ"ר	סימון בתשריט	תיאור ההצמדה	סה"כ	מחסן	הדירה				
תכלת	299.80	א 51	קרקע	168.40		168.40	892/ 51	דירה	✓	3
	6.00	ב 51	מחסן							
	24.00	ג 51	חניה							
	16.80	ד 51	חניה							



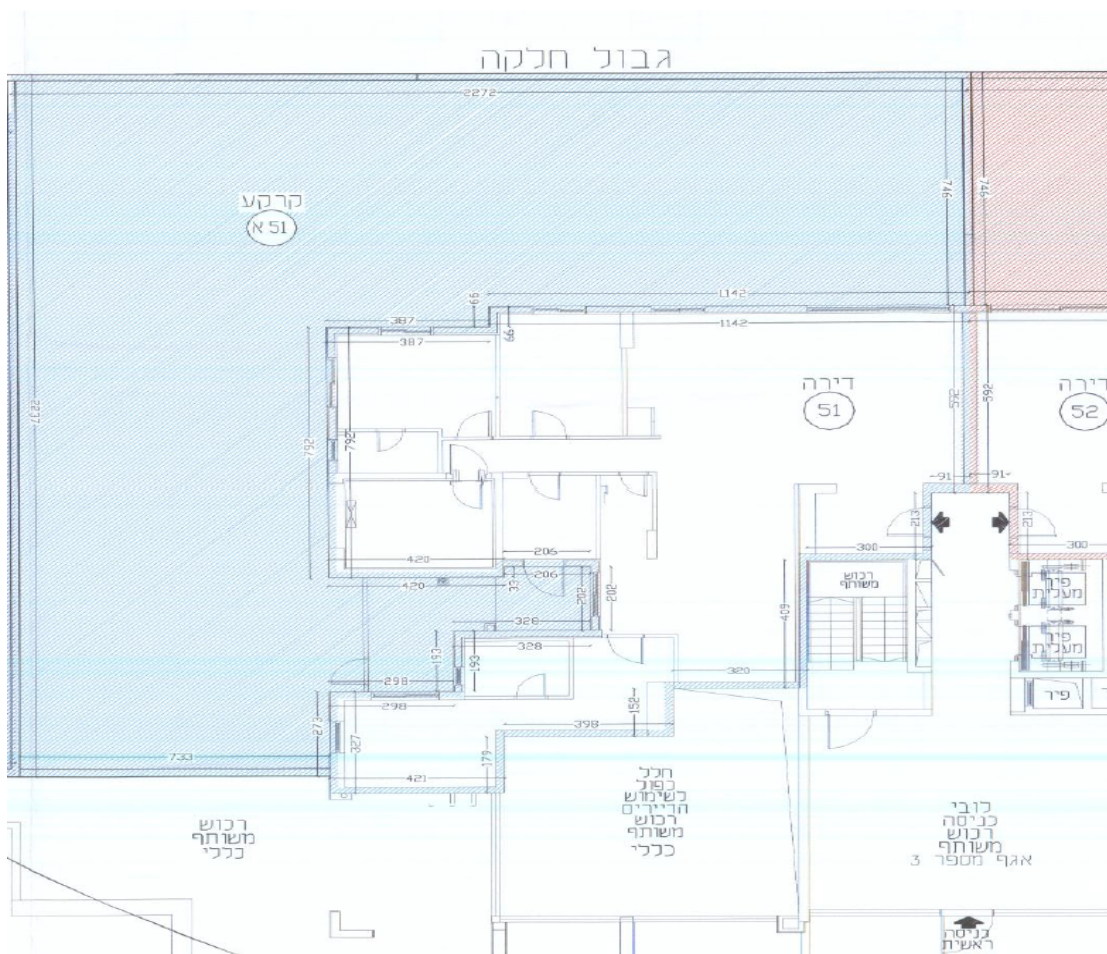
מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

		רכוש משותף	892/0
--	--	------------	-------

47. שנית, תשריט הדירה עצמה מדגים כי הקירות החיצוניים (צבועים בשחור) הם רכוש משותף, ואין בקיר החיצוני פתח כזה או אחר, לעבר דירת הנתבעים, פרט לפתח הממוקם בלובי הכניסה הראשית (מסומן בחץ בתשריט):



48. כפי שכתבתי לא פעם [המפקח על המקרקעין פתח תקוה 163/20 לוי מתתיהו נ' פוירורקר דוד גדליהו (נבו 21.10.2021)], בבית משותף שני מרכיבים הכרחיים, דירות ורכוש משותף [ע"א 238/83 נציגות הבית המשותף נ' פנחס וחיה מרכוס, פ"ד מא (2) 561 (1986)].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

49. סיווג האם רכוש כלשהו הוא חלק מהרכוש המשותף או חלק מדירה טעון בחינה זו שלבית - בשלב הראשון יש לבחון האם הוא מהווה רכוש משותף או דירות (להלן-"מבחן הייעוד") ורק ככל שאומנם יקבע כי התשובה חיובית, יש לבחון, בשלב השני, האם נגרע או הוצא כדין מגדרו של הרכוש המשותף והוצמד לדירה (להלן-"מבחן הגריעה") [ע"א 7260/12 **עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "זוב נכסים בע"מ"** (נבו 20.11.2016); עש"א (מחוזי ת"א) 46262-05-21 **דניאל וולפמן נ' שלמה חיים רוזנר**, בפסקה 10 (נבו 01.12.202)].

50. אשר לשלב הראשון, כאמור המבחן הרלוונטי להכרעה אם שטח נחשב לרכוש משותף הוא "מבחן הייעוד", שבמסגרתו יש לבחון אם השטח האמור נועד על פי מהותו לשמש את כלל בעלי הדירות או מרביתם; והאם ניתנה לכלל בעלי הדירות או למרביתם זכות, או למצער רשות, להשתמש בשטח זה [ע"א 698/85 **בן צור נ' ששון**, פ"ד מא (3) 144, 151-150 (1987); ע"א 686/02 **עמותת בעלי ודיירי קריית וולפסון בירושלים נ' קריית וולפסון בירושלים חברה לניהול ושירותים בע"מ**, פ"ד נט (1) 943, 955 (2004)].

51. בשלב השני יש לבחון האם נכסים אלה נגרעו ממנו כדין בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג - 1973 (להלן - "**חוק המכר דירות**") [ע"א 5791/19 **עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12**, בפסקה 22 (נבו 25.01.2022)].

52. יישום מבחן הייעוד מעלה כי הנתבעים לא עומדים בו. ברירת המחדל היא שקיר חיצוני הוא רכוש משותף, גם אם הוא פונה למרפסת פרטית או לגינה אשר צמודה לדירה כמו לדירת הנתבעים בענייננו [ע"א 381/66 **חיים לוי, ו-9 אח' נ' מרים לינקביץ**, כ(4) 557] (להלן-"**פסק דין חיים לוי**"); ע"א 429/80 **צבי גרפינקל נ' דיאנה ארליך**, לז(4) 141 (1983); ע"א (מחוזי ירושלים) 2499/01 **בן ברוך אביטל נ' קשפיצקי אסתר ז"ל**, בפסקה 9 (נבו 21.3.2002)]. לכן, ככלל אין בעל דירה רשאי לבצע שינויים בקירות חיצוניים אף אם הגישה לאותו קיר חיצוני, היא מדירתו בלבד. אוסיף כי גם אם שטח מסוים הוצמד לדירה, מה שכאמור לא מתקיים בענייננו, אין לראות בכך שהצמדה זו כוללת גם את הזכות לבנות באותו שטח [ע"א 136/63 **ולטר יוסף ועליזה לווינהיים נ' יוחנן שוורצמן ו-5 אח'**, יז 1722



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

(1963) (להלן "פסק דין לווינהיים"); ע"א 432/83 שאול מזרחי נ' מרדכי חביב,
מ(4) 673 (1986).

53. הטעם לכך, נעוץ בהבנה יסודית בדבר מהותו של קיר חיצוני או חומה בבית משותף. אין אלו בבחינת נכס המשרת רק את הדירה הסמוכה לו. אדרבה, מעמדו של אלה כחלק אינטגרלי ממעטפת הבניין כולו, הוא שמעניק להם את חשיבותם המכרעת. הם נושאים בנטל התמיכה במבנה, מגוננים עליו מפני פגעי מזג האוויר, משמשים לבידוד, ומשפיעים, לא מעט, על חזותו האסתטית של הבית המשותף כולו. מכאן, ברי הוא, כי ככלל, קיר חיצוני שומר על מעמדו כרכוש משותף, וזאת גם אם הוא גובל בשטח פרטי או בשטח שהוצמד לדירה מסוימת - בין שמדובר במרפסת, גזוזטרה, חצר או גינה. הצמדת השטח הסמוך לקיר אינה, ואינה יכולה להיות, בבחינת אקט המפקיע את הקיר עצמו ממעמדו כרכוש משותף והופכו לרכוש פרטי. יתר על כן, העובדה כי הגישה לאותו קיר אפשרית, ואף נוחה יותר, דווקא מדירה מסוימת, אין בה כדי לשנות את סיווג המשפטי. סיווג הרכוש המשותף לא נקבע על פי נוחות הגישה אליו, ואין זו אמת מידה רלוונטית לעניין. ההיפך הוא הנכון: מתן אפשרות לבעל דירה לטעון לבעלות פרטית על קיר חיצוני, רק משום שהוא גובל בשטחו, עלול להוביל לתוצאות אבסורדיות, לפגיעה קשה באחידות המבנה, ביציבותו, וביכולתם של יתר בעלי הדירות ליהנות מזכויותיהם המלאות. לפיכך, כל שינוי במעמד זה - קרי, גריעה של קיר חיצוני מכלל הרכוש המשותף והפיכתו לרכוש פרטי - מחייבת הסכמה מפורשת וחד משמעית של בעלי הדירות בבית המשותף, או קביעה מפורשת וברורה בתקנון המוסכם של הבית המשותף. בלעדי אלה, אין תוקף לשינוי.

54. בענייננו אנו, לא זו בלבד שלא עלה בידי הנתבעים להרים את הנטל המוטל עליהם ולהוכיח כי הקיר החיצוני הופקע כדין ממעמדו כרכוש משותף והוצמד לדירתם, אלא שהתקנון ותשריט הבית המשותף מלמדים, באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי הקירות החיצוניים, ובכלל זאת החומה שבמחלוקת, הם רכוש משותף לכל דבר ועניין.

55. אין בידי לקבל את טענת הנתבעים, ולפיה הן חוזה המכר והן המפרט שצורף לו, מעידים כי החומה המקיפה את דירת הגן הוחרגה מכלל הרכוש המשותף. עיינתי בהסכם המכר (נספח 10 לתיק מוצגי הנתבעים), וגם בתכנית דירת הנתבעים (נספח



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

9 לתיק מוצגי הנתבעים), ולא מצאתי בהם כל תימוכין, ולו בדל ראיה, לעמדת הנתבעים. הנתבעים הפנו, בין היתר, לסעיף 17.9 להסכם המכר, הקובע כי: **"בעל זכויות בדירה אליו הוצמדו שטח/חלק מהרכוש המשותף יהא רשאי לנהוג בו מנהג בעלים"**. אלא שפרשנות נכונה של סעיף זה, על רקע יתר הוראות ההסכם, מובילה למסקנה שונה בתכלית. הסעיף מקנה זכות לנהוג מנהג בעלים רק ביחס ל"שטח/חלק מהרכוש המשותף" אשר "הוצמדו" לדירה. לשון הסעיף ברורה ואינה מותירה מקום לספק: הזכות הקניינית המוגברת, המאפשרת לבעל דירה לנהוג בחלק מהרכוש המשותף "מנהג בעלים", קמה רק מקום בו בוצעה הצמדה מפורשת וברורה. בענייננו, אכן, הקרקע המסומנת בתשריט 51 א הוצמדה כדין לדירת הנתבעים, ועל כך אין חולק. אולם, החומה החיצונית, שהיא לב המחלוקת כאן, לא הוצמדה לדירת הנתבעים, לא במפורש ולא במשתמע, לא בהסכם המכר ולא בתשריט שצורף לו. היעדר הצמדה מפורשת של החומה משמעו כי היא נותרה חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף של הבית, ומשכך, ובהיעדר הצמדה מפורשת וברורה, אין הנתבעים רשאים לנהוג בה כמנהג בעלים.

56. בדומה לכך, עברתי בעיון גם על המפרט הטכני (עמ' 67 לתיק מוצגי הנתבעים), וגם בו לא מצאתי כל אינדיקציה, ודאי שלא הצהרה מפורשת, התומכת בטענת הנתבעים ולפיה החומה הוחרגה מכלל הרכוש המשותף. כידוע, החרגת חלקים מהרכוש המשותף, היא פעולה בעלת משמעות קניינית כבדה, החרגת מהכלל לפיו הרכוש המשותף מיועד לשימושם של כלל בעלי הדירות. משכך, קבע המחוקק בסעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973, דרישות יידוע מחמירות במיוחד, המחייבות את המוכר לפרט במפרט או במסמך נפרד את כל הפרטים בדבר החרגת חלקים מהרכוש המשותף. תכליתן של דרישות אלה היא להגן על רוכשי הדירות, שהם לרוב הצד החלש בעסקה, ולהבטיח כי ידעו באופן ברור וחד-משמעי מה הם גבולות זכויותיהם הקנייניות ומהם החלקים ברכוש המשותף שנגרעו מהם. הפסיקה, מצידה, החמירה בפרשנותן של דרישות אלה, וקבעה כי יש להקפיד על קיומן באופן דווקני, כדי להבטיח את הגנת רוכשי הדירות מפני הפתעות ושינויים בלתי צפויים בזכויותיהם הקנייניות [ראו, למשל, ע"א 6421/21 **יעקב וידר נ' סא"ל משכנות הארץ בע"מ**, בפסקה 10 ג (נבו 09.05.2023)]. בענייננו, לא נמצא כל תיעוד העומד בדרישות מחמירות אלה, ואין במפרט כל התייחסות להחרגת החומה מהרכוש המשותף. יתרה מכך, וזהו העיקר, הדברים הם מבחינת למעלה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מהצורך, שכן גם אם הייתי מקבל את טענת הנתבעים ולפיה הסכמי המכר הפרטניים אכן החריגו את החומה מהרכוש המשותף והצמידו אותה לדירתם - ואיני מקבל טענה זו, כפי שפורט לעיל - לא היה בכך כדי לסייע לנתבעים. וכן, הבית המשותף נרשם, לרבות התקנון המוסכם והתשריט, אשר ממילא גוברים הם על הסכמי מכר פרטניים שקדמו לרישום. כפי שהובא לעיל, עם רישום הבית המשותף, התקנון והתשריט הופכים למסמכים קנייניים מחייבים והם אלה הקובעים באופן סופי ומוחלט את גבולות הרכוש המשותף ואת ההצמדות לדירות השונות. מסמכים אלה משמשים כ"תעודת הזהות" הקניינית של הבית המשותף, והם נהנים מעדיפות על פני כל הסכם קודם שאינו משתקף בהם. במקרה דנן, התקנון המוסכם והתשריט הרשומים אינם כוללים כל הוראה בדבר החרגת החומה והצמדתה לדירת הנתבעים. משכך, גם אם הייתה קיימת כוונה כזו בהסכמים המוקדמים, הרי שזו לא מצאה ביטוי במסמכים הקנייניים המחייבים, ועל כן אין לה תוקף. החרגה מהרכוש המשותף חייבת להיות מפורשת וברורה, לא רק בהסכמי המכר הפרטניים, אלא ובעיקר במסמכי הרישום הקנייניים, ובהיעדר רישום כזה, נותרת החומה חלק בלתי נפרד מהרכוש המשותף. כך שגם במבחן השני, "מבחן הגריעה", לא עומדים הנתבעים.

השינויים שביצעו הנתבעים בקיר החיצוני הם שינויים הפוגעים ברכוש המשותף

57. איני יכול לקבל את טענת הנתבעים, ולפיה פתיחת הפתח בחומה והקמת השער אינם מהווים שינויים הפוגעים ברכוש המשותף ושלא הוכח על ידי התובעת כי נגרם לה נזק בשל שינויים אלו. טענה זו מתעלמת מהמהות המשפטית של הרכוש המשותף ומההגנות שהחוק והפסיקה מעניקים לו, ואינה עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של דיני הבתים המשותפים. הרכוש המשותף אינו בבחינת "הפקר" שכל דייר רשאי לעשות בו ככל העולה על רוחו, אלא הוא נכס משותף לכלל בעלי הדירות, וכל שינוי בו מחייב עמידה בדרישות החוק.

58. יסוד הדיון בעניין זה מצוי בסעיף 12 לתקנון המוסכם של הבית, הקובע מפורשות כי "באין הוראות אחרות בתקנון זה, יחולו הוראות התקנון המצוי בתוספת לחוק". הוראה זו מפנה אותנו, אפוא, אל התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין, אשר חל על הבית המשותף מכוח הפניה זו. סעיף 2 לתקנון המצוי קובע באופן חד-משמעי וברור כי: "בעל דירה אינו



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". (ההדגשה אינה במקור). לשון הסעיף אינה מותירה מקום לספק: כל שינוי, הפוגע בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בעת גמר הבניה, נחשב לפגיעה ברכוש המשותף ומחייב קבלת הסכמה מוקדמת של האסיפה הכללית.

59. הפסיקה, לאורך שנים, פירשה את המונח "פגיעה ברכוש המשותף" באופן רחב ומקיף, מתוך הבנה עמוקה של חשיבות השמירה על אופיו, שלמותו וחזותו של הבית המשותף. היא קבעה כי פגיעה זו כוללת כל שינוי בחזותו החיצונית התקינה והאחידה של הבית, כפי שהייתה בגמר הבניה, לרבות שינוי דמותו הארכיטקטונית, שיבוש שלמותו הסימטרית והאסתטית, או כל פגיעה אחרת במראהו הכללי. אין כל נפקות לשאלה אם מדובר בפגיעה קטנה או גדולה, אם היא ניתנת לפיצוי נאות או לא, או אם היא משרתת צורך פרטי של דייר זה או אחר. העיקר הוא עצם השינוי והשפעתו על המראה האחיד והשלם של הבית [ראו למשל בפסק דין **לוינהיים**].

60. בהתאם לעקרונות אלה, נקבע בפסיקה באופן עקבי כי פתיחת דלת או פתח בקיר חיצוני של הבית המשותף, המהווה חלק אינטגרלי מהרכוש המשותף, מהווה פגיעה ברכוש המשותף. קיר חיצוני אינו רק אלמנט מבני, אלא גם חלק בלתי נפרד מהחזות האחידה והשלמה של הבניין. שינוי בו, כגון פתיחת פתח, משנה את דמותו הארכיטקטונית, פוגע בשלמותו האסתטית, ואף עלול להשפיע על יציבותו המבנית [פסק דין **חיים לוי**; ת"א (י-ם) 7501-09 **יזדי נ' בורלא** (נבו 13.01.2013); ע"א 515/65 **רבובסקי נ' גלסברג**, פ"ד כ(2) 290, 293 (1966); ע"א 395/74 **יצחק לוי נ' רבקה סמואל**, פ"ד כט(2) 39 (1975)].

61. **ובמיושם לענייננו** – אין מחלוקת עובדתית כי פתיחת השער בחומה בוצעה לאחר גמר הבניה. עדותה של חברת הנציגות, גב' מץ פולט, מתארת באופן חד וברור את השתלשלות האירועים: "**כשאני יוצאת מהבניין שלי** – 11,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לכיוון בניין 13, והיה שם ככה קיר מאוד יפה שהבדיל בין הדירות של דירות הגן שלהם ושל עוד שכן שלי למטה מבניין 11, ואני ראיתי שיש שם חלק מהגינה שלנו, של כל הדיירים, ששייכת לכולם ושנחנו השקענו עם גנן והיינו צריכים להחליט מה לשתול שם ופתאום אני יוצאת ויש חור מהצד של הדירת גן, בחומה, ואני רואה אנשים הולכים הלוך חזור, מביאים דברים כבדים, הורסים את הגינה הציבורית שלנו וביקשתי מיד להפסיק. אמרתי מיד שאין אישור מהוועד, כי הסברתי להם שאני בוועד, ואני אמרתי לעובדים וצילמתי מהתחלה עד הסוף איך שזה נראה אפילו היום את כל הדברים שהם עשו, כל מי שדיברתי אליו, הקבלן, העובדים, הגנן, ביקשתי שיפסיקו, צלצלתי לעיריה, צלצלתי למשטרה, אין קול ואין עונה, הם אמרו שצריך להגיע לבית משפט והנה אני פה". (עמ' 2 ש' 18-27 לפרוטוקול).

62. גם עדותו של הנתבע 1, מר עובדיה, אינה סותרת את העובדה המרכזית בדבר ביצוע השינוי לאחר גמר הבנייה וללא הסכמה. הוא תיאר את האירועים שהובילו לפתיחת הפתח כך: "פתיחת הגדר לא היתה באקראי. אני הבנתי שיש לי את הזכות לשער כי זה חלק מחוזה המכירה, אבל לפני כן, עם הברזלן או הרתך היה תכנון של איך הגדר או השער ייראו ואחרי שסיכמנו על הצביון, המראה, אז החלטנו לפתוח את השער וליישם את התוכנית של הגדר. ש: אמרת לנו קודם שאתה סברת שאמור להיות שער בגדר מלכתחילה. כשגילית שזה לא קיים, מה היתה תגובתך? ת: כמובן שהרגשתי שזה הפרת חוזה או דבר שהיה צריך להינתן לי וכמובן שהתרתחתי, יש שם ילדים קטנים, הם צריכים אם יש מקרה חירום, לברוח. זה עוד צורת מפלט בזמן הצורך וזה דבר מאוד חשוב, זו לא גדר של מרפסת, צריך להבין, זו חצר מאוד גדולה וצריכה גם השירות" (עמ' 13-14 לפרוטוקול). דבריו של מר עובדיה, אף על פי שהם מבטאים תחושה סובייקטיבית של זכות ואף דאגה לביטחון, אינם יכולים לגבור על הוראות החוק והתקנון. תחושה אישית של "הפרת חוזה" או צורך ב"מפלט חירום" אינם מקנים לבעל דירה היתר לפעול באופן חד-צדדי ולשנות את הרכוש המשותף, בלי לקבל את ההסכמות הנדרשות. הדין קובע מסלולים ברורים לטיפול במצבים כאלה, ופעולה עצמית אינה אחד מהם.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

63. לאור כל האמור, אין מחלוקת כי פעולות פתיחת הפתח בחומה והתקנת השער בוצעו לאחר גמר הבנייה. לפיכך, ובהכרח, פעולות אלו נחשבות לפגיעה ברכוש המשותף, שעה שמתקיים בהן האמור בסיפת סעיף 2 לתקנון המצוי, ולפיו "פגיעה ברכוש המשותף" – לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה". השינוי הפיזי בחומה, שהיא חלק מהרכוש המשותף, משנה את חזותו החיצונית של הבית, ועל כן הוא אסור ללא הסכמה, ואין צורך להוכיח שנגרם נזק כלשהו.

64. כפי שכבר כתבתי בעבר [(המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 7/25 מאיר שרית נ' רוזן מנחם (נבו 11.5.2025)] "הפסיקה מיישמת למעשה את תאוריית החלונות השבורים" (Broken windows theory) אשר הוצגה על ידי צמד החוקרים ג'יימס וילסון וג'ורג' קלינג ב-1982 (James Q. Wilson & George L. Kelling, "Broken Windows": The Police and Neighborhood Safety, Atlantic Monthly, Mar. 1982, at 29-38) וכך גם בענייננו – וכי מה לנו אם הציב בעל הדירה מחסן קטן בשולי חנייתו, אשר הוצמדה לו כחוק? ומה בכך אם אחסן בו את כליו, את אופניו, את גרוטאותיו? אלא שזו ההתחלה, וממנה נגזר הכול. כשם שבית נטוש, שחלוניו נשברו ולא הוחלף, מבשר רפיון, מביא אחריו השחתה, ומזמין פורענות – כך גם בבית המשותף. מחסן אחד, צנוע לכאורה, שהוצב בחנייה פרטית, יש בו כדי לסמן את תחילת הקץ – קץ הסדר, קץ השותפות, קץ ההבנה השקטה שעל פיה הכלל קודם ליחיד. הצבת מחסן – ולו תמים מראה יהא – אינה עוד עניין זניח של העושה ברכושו כטוב בעיניו. זהו אות וסימן. זהו "חלון שבור". "הוא קורא לזולתו: עשה גם אתה כישר בעיניך. ואם זה מקים מחסן, האחר יקים בית עסק על גבי החנייה. ומרקם החיים? נפרס טפח אחר טפח, אבן אחר אבן. אלא שהבית המשותף – לא קניינו של היחיד הוא, אלא יציר ההסכמה, תוצרו של חוזה-חיים מתמשך. יימנע איפוא כל דייר מלהשחית את אותה רקמה דקה ונפלאה של שיתוף ושל גבולות. וכל חריגה ממנה – ולו המזערית – דינה כחלון שנשבר: אם לא ייתוקן מייד, יוביל לחורבן כולו".

65. כך גם בענייננו, ובמיוחד כשמדובר בבית מגורים חדש, פתיחת פתח בחומה המשותפת והתקנת שער המוביל לכיוון גינתם של הנתבעים, ללא הסכמה, אינה פעולה תמימה. היא מהווה "חלון שבור" מובהק. מרקם החיים בבית



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המשותף, על מורכבותו וייחודו, מחייב הבנה כי אין מדובר באוסף של יחידות נפרדות לחלוטין, אלא ביחידה אורגנית אחת, שבה קיימת תלות הדדית מהותית בין כלל בעלי הדירות. תלות זו באה לידי ביטוי מובהק בכך שבעל דירה לא יכול לבצע שינויים ברכוש המשותף, לרבות פתיחת פתח בקירות החיצוניים של הרכוש המשותף, אלא אם קיבל את הסכמת הרוב הדרוש לכך על פי דין. משלא קיבלו הנתבעים את הסכמת הרוב הדרוש מקרב בעלי הדירות, פעולתם אינה חוקית. על כן, עליהם להשיב את המצב לקדמותו, ולתקן את "החלון השבור" בטרם יתפשט הנזק למרקם החיים המשותף כולו.

אין די בהיתר בנייה שכן עניינו בהיבט התכנוני ולא הקנייני

66. הצדדים הרבו לטעון בפניי ביחס להיבטים התכנוניים של פתיחת הפתח בחומה והצבת השער, והנתבעים אף מצאו לנכון להעיד מומחה מטעמם, מר עמית, אשר התייחס בהרחבה לסוגיה זו. מעדותו של מר עמית עלה כי הנתבעים אכן נקטו צעדים שונים מול מוסדות התכנון, לרבות הגשת בקשה לתיק מידע וקיום פגישות עם גורמים בוועדה המקומית. מר עמית אף אישר כי הוגשה בקשה להיתר בנייה, אשר נועדה, למעשה, להכשיר בדיעבד את פתיחת הפתח הקיים. ואולם חרף כל המאמצים הללו, הודה המומחה מפורשות כי היתר בנייה טרם ניתן. במילותיו: "הגשנו בקשה לתיק מידע וזה השלב הטרם היתרי, עשינו פגישות בוועדה המקומית, גם עם מנהלת הוועדה וגם עם סגן מנהל מחלקת רישוי, עברנו על החומר, הגשנו בקשה להיתר. הבקשה היא למעשה היתר בדיעבד לפתיחת פתח קיים בחומה... טרם הגענו לשלב ההתנגדויות" (עמ' 7 לפרוטוקול). ובהמשך, לשאלה מפורשת: "ש: ב-22.8.23 כתבת בשורה 4 למכתב שלך שהבקשה להיתר תוגש ככל הנראה בהליך מהיר. אנו שנתיים אחרי. האם יש היתר? ת: לא" (עמ' 10 ש' 46-48 לפרוטוקול). ואמנם, גם במישור התכנוני גרידא, טרם הוסדרו העניינים, והפעולה בוצעה ללא היתר תקף.

67. אלא שגם אם היה בידי הנתבעים היתר בנייה תקף, אין בכך כדי להועיל להם בהליך שבפניי, וזאת מן הטעם הפשוט והיסודי של ההבחנה בין המישור התכנוני למישור הקנייני. כבר עמדתי על כך בעבר כי היתר בנייה נבחן ב"עניינים תכנוניים" בלבד, ואין הוא מתיימר להכריע בשאלות קנייניות [בג"ץ 1578/90 הלן אייזן נ' בלבד, ואין הוא מתיימר להכריע בשאלות קנייניות].



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הועדה המקומית לתכנון לבניה ת"א (נבו 24.10.1990); עע"מ 3493/08 אפרים שחמון נ' רשות הרישוי המקומית לתכנון ובניה תל אביב - יפו, בפסקה 20 (נבו 13.12.2010); עע"מ 2832/09 הועדה המקומית לתכנון ולבניה גבעתיים נ' בני אליעזר בע"מ, בפסקה יב (נבו 09.01.2011).

68. המישור התכנוני עניינו ככלל, בבחינת התאמת הבנייה למדיניות התכנון, לתכניות המתאר, לתקנות הבנייה ולשיקולים ציבוריים רחבים כגון בטיחות, אסתטיקה, צפיפות ושימושי קרקע. הוא עוסק בהסדרת היחסים שבין הפרט לרשות הציבורית. לעומת זאת, ככלל, המישור הקנייני עניינו בזכויות הפרט, ביחסים שבין בעלי הדירות, ובשאלת הסכמתם לשינויים ברכוש המשותף. הוא עוסק בהסדרת היחסים שבין הפרטים לבין עצמם. כך, לשם ביצוע שינויים ברכוש המשותף, לא די בהיתר בנייה - ככל שניתן - אלא יש צורך בעמידה בדרישות חוק המקרקעין, ובקבלת הרוב הדרוש מבעלי הדירות. ההיתר התכנוני לא יכול להכשיר פגיעה בזכויות קנייניות של אחרים, ואין הוא מהווה תחליף להסכמה הנדרשת על פי דיני הקניין.

69. מן המקובץ עולה כי היתר במישור התכנוני – שבענייננו, כאמור, אף לא קיים - אינו מכשיר את הנושא הקנייני. הנתבעים, בבואם לבצע שינוי ברכוש המשותף, היו מחויבים לקבל את הסכמת בעלי הדירות בבית המשותף, במסגרת האסיפה הכללית, וזאת בטרם פתחו את הפתח והציבו את השער. דרישה זו מעוגנת היטב בחוק המקרקעין ובתקנון המצוי, ואין היתר בנייה יכול לבוא במקומה. מסכים אני, אפוא, עם עד הנתבעים, מר עמית, אשר העיד בעצמו כי: **"אמיתי שיש הבדל מהותי בין קניין לבעלות ולבין היתר בניה"** (עמ' 10 ש' 9-10 לפרוטוקול). אכן, הבדל מהותי הוא, ועל כן, לא רק שאין בידי הנתבעים היתר בנייה עד ליום זה, הרי שגם אם היה בידם היתר כזה, לא היה בכך כדי לסייע להם בפן הקנייני, שכן היתר זה לא יכול לגבור על דרישת ההסכמה הקניינית. משלא הושגה הסכמה כזו, פעולתם של הנתבעים מהווה פגיעה בזכויות הקניין של יתר בעלי הדירות, ואין לה תוקף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

70. איני יכול לקבל את טענת הנתבעים, ולפיה הופלו אל מול בעלי דירות אחרים אשר ביצעו שינויים דומים ברכוש המשותף (ראו עדות הנתבע 2 בעמ' 11-12 לפרוטוקול ביחס לדירות גן אחרות). טענה זו, לא זו בלבד שלא הונחה בפניי תשתית ראיתית מספקת להוכחתה - שכן לא הובאו ראיות קונקרטיות ומשכנעות בדבר היקף, אופי, ונסיבות אותם "שינויים" נטענים שבוצעו על ידי אחרים, וכיצד הם דומים למעשיהם של הנתבעים - אלא שגם אם הייתה מוכחת, אין בה כדי להכשיר את השינויים שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף. ההיגיון המשפטי והחברתי לא יכול להשלים עם הטענה כי מעשה בלתי חוקי, או כזה שנעשה ללא הסכמה כדון, שבוצע על ידי דייר אחד, יכול לשמש היתר או הצדקה לדייר אחר לנהוג באופן דומה. קבלת טענה מעין זו, ולפיה "אם אחרים עשו, גם לי מותר", הוא מדרון חלקלק מסוכן, אשר עלול לפתוח פתח רחב לפרץ של אנרכיה, הפקרות וכאוס בבית המשותף. שאם תאמר כן, הרי שכל דייר ודייר יוכל לנהוג ברכוש המשותף כבתוך שלו, תוך התעלמות מוחלטת מזכויותיהם הקנייניות של יתר בעלי הדירות, ומעקרונות השיתוף, הסדר הטוב והחיים ההרמוניים המהווים את אבן היסוד של מוסד הבית המשותף. תוצאה כזו תרוקן מתוכן את מושג "הרכוש המשותף" ותהפוך אותו לאוסף של חלקים פרטיים הנתונים לשרירות ליבו של כל דייר, ובכך תפגע אנושות ביכולת לקיים מסגרת חיים משותפת תקינה [ע"א 93/81 אהרן אליאס נ' יוחנן שיפר, לז' (2) 444 (1983); ע"א (מחוזי י-ם) 49231-07-20 משה כובאני נ' שמואל דהן, בפסקה 8 (נבו 12.11.2020)].

71. איני מקבל את טענת הנתבעים ולפיה סעד ההריסה והשבת המצב לקדמותו, אינו סעד ראוי בנסיבות העניין. בפסק הדין בעניין רע"א 6339/97 משה רוקר נ' משה סלומון, נה(1) (199) (1999), נדרש בית המשפט העליון לשאלה, מהם השיקולים שיש לשקול, בטרם קבלת סעד המורה לצד לסלק את ידו משטח מקרקעין, תוך הריסת הבנוי הקיים. נקבע שיש לשקול ארבעה שיקולים, והם: השיקול הראשון הוא עוצמתה של הזכות הקניינית שנפגעה: האם מדובר בזכות במקרקעין או במיטלטלין והאם מדובר בבעלות או בזכות אחרת, חלשה הימנה. השיקול השני הוא עוצמתה של הפגיעה בזכות, לרבות היקף הפגיעה ומשך הפגיעה. השיקול השלישי –



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

משני בחשיבותו לקודמיו – הוא עוצמת התוצאות של הסרת הפגיעה לגבי הפוגע בזכות. השיקול הרביעי הוא התנהגותם של בעלי-הדין. עוד הודגש כי "לעניין שיקולים אלה, תיראה, לדוגמה, זכות בעלות במקרקעין כבעלת עוצמה גדולה מזכות שכירות; פגיעה בזכות על-ידי תפיסה של שטח גדול תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסת שטח זעיר; פגיעה על-ידי תפיסה דרך קבע, או לזמן ארוך, תיראה גדולה מפגיעה על-ידי תפיסה דרך ארעי. ככל שעוצמת הזכות שנפגעה גדולה יותר, ככל שעוצמת הפגיעה גדולה יותר, יצטמצם וילך שיקול-דעתו של בית-המשפט, עד בלי השאיר לו שריד" (עמודים 241-242). יישום שיקולים אלו מעלה כי הם מתקיימים בענייננו. אין מחלוקת שהנתבעים ביצעו שינויים של קבע ברכוש המשותף, שיש בהם כדי לפגוע בשאר בעלי הדירות בבית המשותף. פתיחת פתח בחומה לצורך בניית דלת ומעבר הנתבעים בלבד, משנה באופן מהותי את חזות הבית המשותף, ואין הוא יכול להיחשב כשימוש סביר ברכוש המשותף.

72. אשר לטענת הנתבעים ביחס למעמדם של הנתבעים 2-3 לא מצאתי לקבלה ואסביר. אין מחלוקת שהדירה רשומה על שם הנתבע 1, אשר מתגורר בארצות הברית, והוא גם אביה של הנתבעת 2 וחמיו של הנתבע 3. עוד אין מחלוקת שהנתבעים 2-3, הם אלו שמתגוררים בדירה ומחזיקים בה (עדויות של הנתבע 3, מר יעקב, עמ' 11 ש' 19-22 וכן עדויות של הנתבע 1, מר עובדיה (בעמ' 13 לפרוטוקול). הנתבע 1, אף העיד כי "...כל הפעילות על כך נעשתה ע"י חתני ובתי" (עמ' 14 ש' 18). כך שהנתבעים 2-3, הם לפחות במעמד של "מחזיק" מטעם בעל הדירה הוא הנתבע 1. סעיף 72(ג) לחוק המקרקעין, המצוי בסימן ד' שכותרתו "יישוב סכסוכים בין בעלי דירות", קובע כך: "האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחול גם במקרה שמחזיק הדירה מטעם בעל הדירה או המתחזק הוא צד לסכסוך, ואם היתה דירה מוחכרת בחכירה לדורות או בחכירת משנה לדורות – גם אם צד לסכסוך הוא המחכיר לדורות או מחכיר המשנה לדורות". כלומר, בסמכות המפקח לדון בסכסוך שבין בעלי דירות, לרבות בסכסוך שבין "מחזיק בדירה" מטעם בעל הדירה, ולא רק בבעל הדירה עצמו. בהקשר זה, מצאתי לנכון לצטט את דבריו של המלומד יהושע ויסמן: "ההכרה במשפטנו במחזיק הישיר



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/537/2023

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

אינה מחייבת את המסקנה כי כל מי שבידו נכס ייחשב כמחזיק ישיר. בצד המחזיק הישיר יש מקום ל"אוחז", שהוא אדם התופס נכס בכפוף להוראות ישירות ומידיות של אדם אחר בכל הנוגע לשימוש בנכס ולהחזקה בו. לאוחז אין כוונה להחזקה עצמאית, למען עצמו או למען אחר. אין הוא אלא "ידו הארוכה" של מי שהנכס בהחזקתו "יהושע ויסמן, דיני קניין - החזקה ושימוש, שער שני, עמוד 24 (2006). לכך יש להוסיף כי בתביעה לסילוק יד, מוסמך המפקח לדון בהליך גם כאשר צד לסכסוך אינו הבעלים הרשום, אלא גם נגד מי ששוכר את הדירה [ע"א 1480/02 גרש אפרים נ' נציגות הבית המשותף (נבו, 09.07.03)]. לפיכך, בנסיבות אלו, איני מקבל את טענת הנתבעים ביחס למעמדם של הנתבעים 2-3.

לסיכום

73. משלא ניתנה בידי הנתבעים הסכמה מפורשת של בעלי הדירות בבית המשותף, דין התביעה להתקבל, במובן זה שניתן בזאת צו עשה המורה לנתבעים, יחד ולחוד, להשיב על חשבונם, בתוך 60 ימים מהיום, את המצב לקדמותו, כפי שהיה במועד גמר הבנייה, הן מבחינת החומרים הדרושים לביצוע השינויים כפי שהיו במועד גמר הבנייה והן מבחינת הצבע והגימור שיש לבצע לאחר ביצוע השינויים כדי שיתאימו לקירות החיצוניים ולחומה כפי שהיו במועד גמר הבנייה (להלן - "השבת המצב לקדמותו").

74. השבת המצב לקדמותו יבוצע על ידי איש מקצוע שזו תחום מומחיותו ובהתאם למפרט חומרים בכתב ובהתאם לתקנים הישראלים לביצוע עבודות אלו. לא יאוחר משבעה ימים לאחר השבת המצב לקדמותו, יעבירו הנתבעים לתובעת אסמכתה בכתב מאת איש המקצוע, המאשרת את ביצוע העבודות בהתאם לפסק הדין.

75. נאסר על הנתבעים, או על מי מטעמם, לפתוח פתח בקיר החיצוני, אלא אם יקבלו לפני כן את הסכמת הרוב הדרוש מקרב אסיפת בעלי הדירות, ויעמדו בדרישות הדין, לרבות בחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965 ותקנותיו, ככל שיהיה צורך.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/537/2023

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוצאות ההליך

76. אשר להוצאות המשפט, נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו [ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ, בפסקאות 11-9 (נבו 28.12.2020)].

77. בהתאם לפסיקה, ההוצאות צריכות להיות סבירות, הכרחיות ומידתיות, כאשר יש להתחשב בהתנהגות הצדדים ובדרך שבה ניהלו את ההליך; הסעד המבוקש או הסכום השנוי במחלוקת; במורכבות התיק והזמן שהושקע בהכנתו וחשיבות העניין בעבור בעלי הדין.

78. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את נסיבות העניין, לרבות בקשר להתנהלות הצדדים בהליך, ובהתאם לאמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (פרק י"ח לתקנות) ובפסיקה, ובשים לב לתוצאת ההליך ולהוצאות שהוציאה התובעת לשם ניהול הליך, אשר נתמכו באסמכתאות שצורפו לסיכומיה, החלטתי לחייב את הנתבעים, יחד ולחוד, בהוצאות התובעת, לרבות בשכ"ט עו"ד, בסכום כולל של 36,000 ₪. הוצאות ההליך ישולמו על ידי הנתבעים, יחד ולחוד, לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו הפרשי ריבית בהתאם לסעיף 5(ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 מיום פסק הדין ועד ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין כמקובל.
ניתן היום, ז' תמוז תשפ"ו, 22 יוני 2026, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין